



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 653/2016/CA1

Paraná, 07 de julio de 2017.

VISTO, en Acuerdo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por la Dra. Cintia Graciela GOMEZ, Presidenta y el Dr. Daniel Edgardo ALONSO, Vicepresidente, constituido así el Tribunal de conformidad al art. 109 del RJN, el Expte. N° FPA 653/2016/CA1 caratulado: **"SILVA, JUAN ANTONIO SOBRE ESTAFA DEFRAUDACIÓN CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA"**, proveniente del Juzgado Federal N° 1 de Concepción del Uruguay, y;

DEL QUE RESULTA:

La Dra. Cintia Graciela Gomez, dijo:

Que llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del conflicto negativo de competencia suscitado entre el Juzgado Federal N° 1 de Concepción del Uruguay y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Que, mediante resolución obrante a fs. 351/vta., el Sr. Juez Federal N° 1 de Concepción del Uruguay, decide mantener la declaración de incompetencia del Juzgado a su cargo para entender en estos actuados -decretada a fs. 12 y vta. y que fuera rechazada a fs. 339/344 vta. por la Sra. Jueza Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 - CABA-, y dispone la remisión de las presentes actuaciones a



este Cuerpo, para que dirima el conflicto negativo de competencia.

Que, en esta instancia, se corre vista al Sr. Fiscal General, la que es contestada a fs. 356/359, quedando los autos en estado de resolver a fs. 360 vta.

Y CONSIDERANDO:

I- Que, el Sr. Fiscal General advierte, por los argumentos que desarrolla, que la presente contienda negativa de competencia debe resolverse a favor del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 -CABA-, remitiéndose los autos a la brevedad.

II- a) Que, corresponde decidir a esta Alzada el conflicto negativo de competencia suscitado entre el Juzgado Federal N° 1 de Concepción del Uruguay y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 -Ciudad Autónoma de Buenos Aires- en atención al carácter de ser la Cámara de Apelaciones superior del juez que previno (art. 44 del CPPN).

b) Que, las presentes actuaciones reconocen su inicio en la denuncia formulada en fecha 1/03/2016 ante la Subdelegación Concordia de la Policía Federal por Ernesto Ramón Rosas, quien habiendo sido preso político durante la última dictadura militar y cobrado una indemnización en base a leyes 24043 y 25985 en junio de 1998; tomó conocimiento en septiembre de 2014 que una persona llamada Juan Antonio Silva se había presentado ante la Sec. de





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 653/2016/CA1

Bienestar Social de la municipalidad local a pedir pasajes de micro para dirigirse a la Secretaría de DDHH de la Nación a solicitar una indemnización similar. Éste habría presentado una constancia policial de la Comisaría 1º de Concordia, donde figuraba que había estado detenido junto a Rosas y un tal Ayala en el año 1977, todo según le refiriera un sujeto de apellido Franco empleado de la Secretaría local antes mencionada, desconociendo el denunciante a Silva, sí conociendo a Ayala.

En dicho devenir, el denunciante tomó conocimiento de que Silva había cobrado una indemnización; lo que lo motivó a presentarse el 19/03/2015 ante la Sec. de DDHH de la Nación en virtud de la falsedad de la documentación que le había dado en copia Franco.

Al recibir el Sumario policial, el magistrado federal de Concepción del Uruguay, previa vista fiscal, se pronunció por la incompetencia territorial invocando que el lugar de ocurrencia de los hechos era en la CABA, remitiendo a su par del Juzgado Nacional en lo Crim. y Corr. Federal N°1.

Radicados los autos en este último tribunal, el Fiscal Federal promovió la acción y produjo prueba. Con dicho marco, dicho Fiscal postuló la incompetencia territorial y la Sra. Jueza Federal con fundamento en que las maniobras habrían sido llevadas a cabo en Concordia y



que tanto denunciante como denunciado residen allí, declinó su competencia en favor del juzgado preveniente.

En esta jurisdicción, el Juez Federal de C. del U. decide mantener su declaración de incompetencia, quedando trabado el presente conflicto negativo de competencia.

c) Que, si bien este Tribunal ha sostenido -siguiendo inveterada doctrina de Corte-, que deben estar al menos mínimamente esclarecidos los aspectos fácticos de la causa, a fin de que no resulte prematuro expedirse sobre la incompetencia, en el caso, habremos de compartir el criterio sentado por el Sr. Magistrado de esta jurisdicción y postulado por el Sr. Fiscal General en cuanto a que, en el caso se investiga el suceso en el cual Silva, mediante el uso de un documento presuntamente apócrifo, se habría presentado y cobrado una indemnización Ley 24043 ante la Secretaría de DDHH de la Nación.

En este sentido, si bien denunciante y denunciado son residentes de esta jurisdicción, debe considerarse dirimente a los fines del presente, la existencia de suficientes elementos indicativos de que la maniobra defraudatoria de la administración pública agravada mediante el uso de un documento presuntamente falso -hipótesis investigativa-, se había consumado en el ámbito jurisdiccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo por ello a dicha jurisdicción a quien le





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 653/2016/CA1

corresponderá continuar con la presente investigación.

Que se recuerda que el fundamento práctico distributivo funcional de la competencia penal radica en "... *acercar al juez al hecho delictuoso, al lugar de su comisión donde deben recogerse con mayor facilidad las pruebas de cargo y de descargo que, por lo general, se encuentran el lugar de la perpetración del delito, y donde la sentencia debe producir sus efectos.*" (Clariá Olmedo, Jorge A., "La competencia penal en la República Argentina", Ed. Depalma, B.A., 1945, pág. 15, citado en: Palacio de Caeiro, Silvia B., "Competencia Federal Civil-Penal", La Ley, Buenos Aires, 1999, pág. 347), que es justamente lo que ha ocurrido en el caso, donde se han recolectado la mayor cantidad de elementos de prueba y avanzado con la investigación.

Que sentado ello, aparece aplicable por el momento, la regla general establecida en el art. 37 del C.P.P.N. -juez del lugar de comisión de los hechos-.

En consecuencia, oído que fuera el Sr. Fiscal General, habrá de resolverse el presente conflicto negativo de competencia asignando competencia al Sr. Juez Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 de la CABA, de conformidad a lo prescripto por el art. 37 del CPPN, a quien se remitirán las presentes actuaciones, debiendo comunicarse lo decidido al juez que previno.



El **Dr. Daniel Edgardo Alonso**, dijo: Que adhiere a la solución propuesta en el voto precedente.

En mérito al resultado del Acuerdo que antecede,
SE RESUELVE:

Dirimir el presente conflicto negativo, declarando la competencia del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para entender en las presentes, a quien se remitirán las presentes actuaciones (art. 37 del CPPN), debiendo comunicarse lo resuelto al juez que previno.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y cúmplase.

Se constituye el Tribunal con los suscriptos en virtud de encontrarse el Dr. Mateo José Busaniche, en uso de licencia -art. 109 del R.J.N.-.

CINTIA GRACIELA GOMEZ

DANIEL EDGARDO ALONSO

ANTE MÍ

EVA SENKMAN
SECRETARIA DE CÁMARA

